

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001428-03.2023.4.02.5118/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001428-03.2023.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: MARA HERMINIA BOTELHO PRATA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MARCELO JARDIM FARIA (OAB RJ231030)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MARA HERMINIA BOTELHO PRATA (Evento 65 - AGRAVO PU1) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 58) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, notadamente, por falta de paradigma válido e por envolver reexame de matéria de fato, nos termos do artigo 11, inciso V, alíneas "a" e "d", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso nominado da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de condenação da União a indenizar a autora por danos materiais em virtude da contraprestação laboral exercida após prazo de 30 dias, previsto no art. 49 da Lei 9784/99, para conclusão da análise do requerimento administrativo de concessão da aposentadoria voluntária. (Evento 45 - RELVOTO1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (Evento 45 - ACOR2):

"ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. UNIÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL POR ALEGADA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ART. 49 DA LEI 9784/99. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS PARA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ PELA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR ANTE DEMORA NÃO JUSTIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE APENAS SE REQUER DANO MATERIAL, MAS NÃO HÁ COMO SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL EMERGENTE OU LUCROS CESSANTES, NO MERO FATO DE PROSSEGUIR TRABALHANDO, RECEBENDO SALÁRIOS, ATÉ OBTER A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE QUE O VALOR DA APOSENTADORIA SERIA MAIOR DO QUE O DO SALÁRIO, NEM DE QUE HAVERIA ALGUMA OFERTA DE TRABALHO, PARA O PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO."

Irresignada, a parte autora interpôs, simultaneamente, pedido nacional (evento 49 - PUIL TNU1) e regional (evento 50 - PEDUNIFREG1) de uniformização, com idêntica fundamentação, pugnando, em síntese, pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja adotada a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema em debate, colacionando, para tanto, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (evento 50 - PEDUNIFREG1).

A UNIÃO apresentou suas contrarrazões ao pedido de uniformização de jurisprudência. (Evento 56 - CONTRAZ1).

A Gestora inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (evento 58), tendo a parte autora interposto, respectivamente, AGRAVO PU1 (evento 65) e AGR_EM_PUIL1 (evento 66).

Nas razões do AGRAVO PU1, a recorrente requer a reforma da decisão impugnada, reiterando, em síntese, os argumentos apresentados no pedido regional de uniformização. (Evento 65).

A UNIÃO apresentou suas contrarrazões ao agravo em pedido nacional de uniformização (evento 70 - PET1) e ao agravo em pedido regional de uniformização (evento 71 - PET1).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, para a análise da existência ou não de dissídio jurisprudencial no pedido regional de jurisprudência, é imprescindível a indicação de acórdão conflitante prolatado por Turma Recursal ou pela Turma Regional de Uniformização desta 2ª Região, nos termos do §2º do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, sob pena de obstar o prosseguimento do incidente regional.

A propósito, vale conferir o disposto no artigo 11, inciso V, alínea “a”, e parágrafo segundo, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, **consideram-se paradigmas válidos** precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”*

(Sem negrito no original).

Ante a ausência de indicação de paradigma válido, a teor do §2º do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de Uniformização de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência do agravo em pedido nacional de uniformização (evento 66 - AGR_EM_PUIL1), em atenção à decisão do evento 73, item 3.